合同订立中的单方错误

英格兰合同法 | Unilateral mistake | 合同条款、身份与合意

单方错误是指只有一方对交易中的某个事项存在错误认识。英格兰法通常根据双方的言行客观判断他们达成了什么协议。错误是否影响合同，要看当事人弄错了什么，以及对方在订约时知道什么。

一、确定错误涉及什么

价格或计价单位可以是要约条款。对货物价值的估计或促成交易的事实假设，则是另一回事。在 Statoil v Louis Dreyfus 案中，一方在计算和解金额时用错了日期，对方也知道这一点，但双方仍能就和解金额达成合意。

二、查明对方是否知道错误

如果受要约人知道要约中的重要条款写错了，即使作出承诺，合同也可能不成立。此前的报价、行业惯例和当时的通信都可能证明对方知情。低价也可能源于真实折扣，应结合交易背景判断。

三、发生身份错误时，确定交易对象

判断交易针对的是真正提出要约的人，还是仅针对被冒名的特定个人或企业。应仔细阅读往来文件。面对面交易中，通常推定卖方有意与在场的人订约。若有欺诈，合同可能被撤销。

四、分别判断合同效力和所有权

错误妨碍双方达成合意时，合同不成立。欺诈促成已成立的合同，该合同可能被撤销。根据英国《1979年货物买卖法》第23条，若转卖人的所有权可以撤销但在转卖时仍然有效，善意且不知权利瑕疵的买方仍可取得有效的所有权。

> 法律英语 | **Void** 指自始不发生法律效力。**Voidable** 指合同在依法撤销前仍然有效。

主要判例

Hartog v Colin & Shields（1939）| 要约中的计价错误

双方按照行业惯例，以每张皮为单位商谈阿根廷野兔皮的价格。卖方在3万张皮的书面要约中却按每磅重量报价，导致总价大幅降低。法院根据证据认定哈托格已经发现错误。他的承诺未能按该报价成立合同。

Cundy v Lindsay（1878）| 冒用企业身份

阿尔弗雷德·布伦卡恩写信订购手帕，冒充知名企业布伦基龙公司。林赛意在与该企业交易，于是发货。上议院认定林赛与冒名者之间没有成立合同。冒名者没有取得所有权，因此无法把所有权转给坎迪。林赛就侵害动产权益提出的请求获得支持。

Shogun Finance v Hudson（2003）| 书面协议中的身份

冒名者使用他人的驾照，通过书面租购协议取得汽车。多数法官认为，按照协议的正确解释，拟订约的租购人是驾照的真实持有人。冒名者并非该协议下的租购人，后手买方因此不能援引《1964年租购法》第27条的保护。

Saunders v Anglia Building Society（1970）| 对文书性质的误认

Non est factum 是适用范围很窄的抗辩。签署的文书须与签署人以为自己所签的文书有根本差别，签署人也必须尽到合理的注意义务。仅误解个别条款通常不足以提出这项抗辩。

> 答题方法 | 遇到条款错误，查明受要约人在承诺前知道什么。遇到身份错误，先确定合同当事人，再追查货物所有权的转移。

案例练习与参考资料

按盏计价还是按箱计价?

一家供应商和一家零售商洽谈买卖200盏灯，每箱装10盏。前两封邮件的报价是每盏120英镑。最终要约却写成每箱120英镑。承诺前，零售商的采购经理发消息给同事：“他们的意思是每盏120英镑，趁他们没发现赶快接受。”供应商拒绝按箱价交货。零售商能要求按该价履行吗?

参考分析

错误所涉条款。 计价单位写在要约中。按箱计价时总价为2,400英镑，按盏计价时为24,000英镑。因此，错误直接涉及拟订合同的应付价款。

承诺时的知情。 此前的报价说明供应商的原意。采购经理的消息直接表明，他在承诺前就已经知道计价有误。这些事实与 Hartog 案相近。

结论。 双方很可能没有按每箱120英镑达成合同。此前的报价可以用来证明错误。若要认定双方按每盏120英镑订立了合同，还须证明该价格下的要约和承诺。

> 变式 | 最终要约明确写明是清仓销售，零售商也没有理由怀疑价格写错。即使供应商内部出了差错，也可能仍受要约客观表达的价格约束。

判例与立法

Hartog v Colin & Shields [1939] 3 All ER 566 | 要约错误
Statoil ASA v Louis Dreyfus Energy Services LP [2008] EWHC 2257 (Comm) | 条款与假设
Cundy v Lindsay (1878) 3 App Cas 459 | 身份与所有权
Shogun Finance Ltd v Hudson [2003] UKHL 62 | 书面协议
Saunders v Anglia Building Society [1971] AC 1004 | 文书性质
Sale of Goods Act 1979 s 23 | 可撤销的所有权